



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

תובעים	1	אסולין יניב,
	2	אסולין שירן,
		באמצעות ב"כ: עו"ד גלילי שרון רוגוזין 49, אשדוד טל': 0523987991 פקס: 088678555
	נגד	
נתבעים	1	שאול אליהו,
	2	אליהו נורה שושנה,
		באמצעות ב"כ: עו"ד אלחריזי דורון העצמאות 93, אשדוד טל': 0505286300 פקס: 088520515
תובעים שכנגד	1	שאול אליהו,
	2	נורה שושנה אליהו,
		באמצעות ב"כ: עו"ד בן גיגי-בריבי רווית העצמאות 93, אשדוד טל': 0526080660 פקס: 088520515
	נגד	
נתבעים שכנגד	1	אסולין יניב,
	2	אסולין שירן,
		באמצעות ב"כ: עו"ד גלילי שרון רוגוזין 49, אשדוד טל': 0523987991 פקס: 088678555

פסק דין

1. הליך זה עניינו בבית משותף ברח' דקר 11 פינת לויתן באשדוד. בבית המשותף 4 דירות והוא נרשם ככזה בפנקס הבתים המשותפים כגוש 2076 חלקה 119 (להלן: **הבית המשותף**). הוגשו לפני תביעה ותביעה שכנגד כאשר הסעד העיקרי בכל אחת מהן הוא סילוק יד הנתבעים משטח הרשום כרכוש משותף או כצמידות משותפת, והשבת המצב לקדמותו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

רקע עובדתי, טענות הצדדים ומסמכי הבית המשותף

2. התובעים/הנתבעים שכנגד (להלן: **אסולין**) הינם בעליה של דירה הרשומה כתת חלקה 2. דירת אסולין כוללת עליית לגג שם הורחבה דירתם וכוללת מרפסת.
3. הנתבעים/תובעים שכנגד (להלן: **אליהו**) הינם בעליה של דירה גן הרשומה כתת חלקה 1 הנמצאת תחת דירת אסולין.

פסק הדין בהליך הקודם

4. במסגרת תיק 3/131/2016 נדונה תביעה ותביעה שכנגד בסכסוך דומה שהתגלה בין משפחת פרי – הבעלים הקודם של דירת אסולין, לבין משפחת אליהו (להלן: **פסק הדין הקודם**). ביום 28.5.18 ניתן פסק דינה של כב' המפקח תמר פריאנטה. להלן החלק האופרטיבי שבו:
"אני מחייבת את אליהו להשיב את חבלי הכביסה והמתקן ולאפשר מעבר חופשי על גבי הצמדה ח'. אליהו לא יהיו רשאים לנעול את השער הבנוי על גבי ההצמדה ח' אלא אם יתנו מפתח לפרי."

אני מחייבת את פרי להתקין צינורות ניקוז במזגנים שבבעלותם על מנת שהמים לא יטפטפו בצורה לא מבוקרת. אליהו יאפשרו שלשול צנרת המזגנים לכיוון החצר. אני מחייבת את פרי גם בהסדרת ניקוז המרזבים באופן שמים לא ישפכו מ"פישרים" לחצרות אלא דרך מרזב או חיבור לביוב."

קודם לכן (בסעיף 60 לפסה"ד) קבעה כב' המפקחת לענין השימוש במקלט המשותף כך: "לא מצאתי כי הנחת מטלטלין עולה לכדי תפיסת חזקה ייחודית של מי מבעלי הדירות ומכל מקום מוצאת אני כי למען הסדר הטוב אני מורה כי המקלט יהיה נקי מציוד. אין מניעה לקיומם של מספר כסאות בו (6 כיסאות)."

תמצית טענות הצדדים בתיק 12/45/2023

5. בכתב תביעתם עתרו אסולין למתן צו המורה לאליהו לסלק את חפצי הריהוט ומתקן לייבוש כביסה שהציבו בשטח הצמידות המשותפת, המסומנת בתשריט הבית המשותף באות ח', בסמוך לכניסה לדירת אליהו. כן דרשו כי אליהו יפנו את המקלט המשותף מחפצים שונים שהציבו בו. אסולין טענו כי אליהו הפרו את הוראות פסק הדין שניתן בהליך הקודם האוסר עליהם להציב מתקן כביסה בשטח הצמידות המשותפת ומורה להם להתיר את השער שהוצב על ידם על שביל הגישה המהווה חלק מהצמידות המשותפת פתוח בכל עת.
6. הסעד העיקרי מושא תביעה זו הנו דרישת אסולין כי אליהו יסירו את הפרגולה שהתקינו מעל הכניסה לדירתם בלא הסכמתם בטענה כי התקנת הפרגולה אינה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף ומנוגדת לתקנון המוסכם, וכן כי הפרגולה מונעת מאסולין לראות את הכניסה לבניין ובכך מונעת מהם להשגיח על ילדיהם ולפקח על הבאים לבניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. בכתב הגנתם, טענו אליהו כי, למעט ספסל ישיבה ושולחן שהונחו בשטח המסומן ח' זה מכבר, לא הניחו חפצים אחרים וכי מתקן הכביסה שהונח על ידם בשטח זה הוצב שם באופן זמני למספר דקות טרם העברתו לשטח הגינה הצמודה לדירתם.
8. אשר לפרגולה שהתקינו אליהו (המכונה בפייהם "גגון"), טענו כי הוא נועד למנוע שפיכת מי גשמים על הרצפה בכניסה לדירתם ובסמוך לירידה למקלט ובכך למנוע החלקה של המשתמשים בדרך ומניעת זליגת מי גשם לארון החשמל הצמוד לדירתם. נטען כי הכניסה לדירתם פונה לצד המערבי ובכל אירוע גשם הרוח המגיע מהים מטיח את הגשם על ארון החשמל ודלת הכניסה של אליהו. עוד טענו כי הפרגולה נועדה למנוע זליגת מים מהגגון שהותקן ע"י אסולין ושעליו הציבו מנוע מזגן.

טענות הצדדים בתיק 12/62/2023

9. אליהו טענו בתביעתם כי אסולין תפסו חזקה ייחודית בגג המשותף, תוך הצבת ציוד ומתקנים ומונעים מהם לעשות בו שימוש סביר, כגון התקנת מנוע מזגן ולוחות סולאריים. על כן ביקשו צו המורה לאסולין לסלק כל ציוד שהתקינו על הגג המשותף (למעט דוד שמש), לאפשר לאליהו להתקין מדחסי מזגן על הגג המשותף ולהעניק גישה לאליהו דרך דירת אסולין, אל הגג המשותף. עוד ביקשו אליהו לחייב אסולין בתשלום דמי שימוש ראויים בשל השימוש הייחודי שאלו עושים בגג המשותף.
10. כמו כן טענו אליהו כי אסולין התקינו מרזבים מכוערים בקירות החיצוניים של הבית המשותף, מהם נשפכים מים מלוכלכים ישירות למבואת הכניסה, לגינת אליהו וכי התקנה זו נעשתה בניגוד להוראות סעיף 11 א. לתקנון המוסכם. על מבוקש להסיר המרזבים שאינם בשימוש ולהעתיק את היתר לתוך צינורות ניקוז. כן ביקשו כי אסולין יסדירו את חוטי החשמל/תקשורת היורדים מדירתם על גבי הקיר המשותף.
11. בכתב הגנתם טענו אסולין כי נושא השימוש שלהם בגג המשותף הוכרע במסגרת ההליך הקודם לאחר שאליהו טענו כבר אז כי יתרת שטח הגג המשותף אינו יכול לעמוד לשימושם הבלעדי של אסולין אך טענתם זו נדחתה. כן טענו כי שטח הגג שבשימושם הוא 25 מ"ר, דהיינו שווה לחלקם היחסי בגג המשותף מתוך שטח כולל של 200 מ"ר. משפחת פרי, ממנה רכשו אסולין את דירתם, השקיעו ממון רב בהקמת פרגולה, חומות, תאורה וכד', תשלום לאדריכל ושילמו היטל השבחה. היעלה על הדעת כי עשו כן לטובת שימוש משותף עם יתר בעלי הדירות? אליהו מעולם לא העלו כל טענה בעניין טרם הגשת התביעה שכנגד.
- לעומת זאת, אין מחלוקת כי הגג החדש שנוצר בשל הרחבת דירתם מהווה רכוש משותף וכי אליהו עשו בו שימוש להנחת אנטנה ודוד שמש וניתנה להם גישה לגג זה.
12. לעניין המרזבים טענו אסולין כי המרזבים שבמחלוקת הותקנו על ידם לבקשת אליהו ובמיקום שהוא ביקש והוא אף אישר מיקומם לאחר ההתקנה. אשר לחוטי החשמל נטען כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אלו היו קיימים במיקומם עוד בטרם רכשו אסולין את דירתם ומעולם לא נעשתה אליהם
פנייה מצד אליהו בנושא זה.

תיאור הבית ודירותיו

13. בתשריט הבית המשותף כמו גם בתקנון המוסכם נעשה ניסיון לייצר הפרדה קניינית כך
שנקבעו שטחים שהוצאו מהרכוש המשותף והוצמדו בלעדית לכל אחת מהדירות בבית (כך
לגבי דירות 1,2 וכך לגבי דירות 3,4):
14. לדירת אליהו הוצמדו שטחי הקרקע שסומנו בתשריט באותיות: ג', ז', יא', יב'.
15. לדירת אסולין הוצמד חדר מדרגות ט'.
16. בנוסף קיימים השטחים שהוגדרו כשטחים בצמידות משותפת בתקנון כמפורט להלן:
תקנון

6. צמידות משותפות

- א. ✓ מקלט בשטח 13.20 מ"ר המסומן בתשריט באות א' יוצמד
בחלקים שווים לחלקות משנה 119/1 ו 119/2
- ב. ✓ קרקע בשטח 76.39 מ"ר המסומנת בתשריט באות ח' תוצמד
בחלקים שווים לחלקות משנה 119/1 ו 119/2
- ג. ✓ מקלט בשטח 13.20 מ"ר המסומן בתשריט באות ב' יוצמד
בחלקים שווים לחלקות משנה 119/3 ו 119/4
- ד. ✓ קרקע בשטח 133.69 מ"ר המסומנת בתשריט באות ה' תוצמד
בחלקים שווים לחלקות משנה 119/3 ו 119/4



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. להלן תשריט קומת הקרקע של הבית המשותף, כאשר השטח המסומן באת ח' (סגול) הוא הרלבנטי לתיק 45/2023:



18. הגג מהווה רכוש משותף של כל הבית המשותף על 4 דירותיו ולא נעשתה הפרדה בגגות באופן שיהווה צמידות משותפת לדירות תחתיו. להלן תשריט קומת הגג:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוראות התקנון המוסכם

19. בתקנון נקבעה הגדרה לרכוש המשותף (שהינה תואמת במידה מסוימת את הוראות סעיף 52 לחוק המקרקעין התשכ"ט 1969 (להלן: **חוק המקרקעין**)). בפועל נכללים באותה הגדרה גם חלקים שהוצאו מהרכוש המשותף והוצמדו לדירות הצדדים בצמידות משותפת.

מוסכם

תקנון

"רכוש משותף"

כל חלקי הבית המשותף, למעט דירות וחלקים שהוצאו מכלל הרכוש המשותף בתקנון מיוחד זה, או בצו רישום הבית המשותף והוצמדו לדירות שונות, ולרבות קרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, המדרגות, המקלט, מתקני המים והחשמל ומתקנים אחרים וכיוצא באלה, הגינות, מגרשי חניה, המדרכות, וכל חלק של הבית המשותף המיועד לשרת את כל בעלי הדירות או חלק מהם, אפילו הוא נמצא בתחומי דירה מסוימת.

12. אסור לבעלי הדירות לעשות כל שינוי, חיבור, התקנה או הוספה בדירתם או מחוצה לה בכל הקשור באנסטלציה הסניטרית או באנסטלציה החשמלית המשותפת לבית אלא אם קיבלו לכך אישור בכתב ומראש מאת אסיפת בעלי הדירות או מאת הנציגות.

13. בעל הדירה יהיה רשאי על דעת עצמו לבצע שינויים, תיקונים ועבודות בדירתו שאינם מהשינויים, התיקונים והעבודות הנזכרים בפרק זה.

20. הסעיף שבהקשרו מתקיים הדיון הוא סעיף 22 לתקנון המוסכם:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. כל עוד לא נקבע אחרת ע"י אסיפת בעלי הדירות או הנציגות, אין לעשות שימוש כלשהו ברכוש המשותף, פרט לשימוש במדרגות ובחצרות לשם מעבר. במיוחד, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תחולנה ההוראות הבאות (כל עוד לא הוחלט אחרת ע"י אסיפת בעלי הדירות או הנציגות):

- א. אסור להעמיד, לקבוע, להחזיק או להתקין כל דבר שהוא (לרבות עגלות ילדים, אופניים, כלי רכב, ארגזים, עציצים, רהיטים, חומרים וכל דבר אחר שהוא) בכל חלק של הרכוש המשותף אלא באישור מראש ובכתב מאת אסיפת בעלי הדירות או הנציגות.
- ב. אסור להציג, להתקין להניח או להעביר, בכל חלק של הרכוש המשותף שלטים, אמצעי פרסומת, תיבות דואר, מתקני כביסה, כבלים, חוטים, צינורות, אינסטלציה, מכלי גז וכל הקשור בהם, אנטנות לרדיו ולטלוויזיה, וכל מתקן וכל דבר אחר, אלא באישור מראש ובכתב מאת אסיפת בעלי הדירות או הנציגות.
- ג. השימוש בכל אחד מן הגגות והכניסה אליהם יהיה אסור לכל מטרה שהיא, לרבות העמדת כל מתקן או מבנה שהוא עליהם, אלא אם כן תינתן לרשות מראש ובכתב מאת אסיפת בעלי הדירות או הנציגות.
- ד. האשפתונים (המיועדים לפחי אשפה של הבנין) לא ישמשו לכל מטרה שהיא זולת שימוש כאשפתונים ומקום לשטיפת פחי באשפה של הבית ושל הדירות ואסור להניח שם חפצים כל שהם, אלא באישור מראש ובכתב מאת אסיפת בעלי הדירות או הנציגות.
- ה. הכבלים, הצינורות, החוטים, צינורות הביוב, צינורות האינסטלציה החשמלית והסניטרית, האביזרים של כל אחד מאלה, הארונות של שעוני החשמל ושעוני החשמל אשר בהם יהיו אסורים בכל מגע, שימוש טיפול וגישה (פרט לבדיקות מוני החשמל על ידי כל בעל דירה ביחס למוני דירתו בלבד), זולת על ידי הרשויות המוסמכות לטפל בדברים אלה ועל ידי הנציגות ועושי דברה, אלא באישור בכתב מאת אסיפת בעלי הדירות או הנציגות.
- ו. אסור לבעל דירה להשתמש, או להרשות לאפשר למישהו אחר להשתמש ברכוש המשותף באופן הגורם או העשוי לגרום הפרעה או מטרד כלשהו לאיזה אדם המצוי אותה שעה בדירה או ברכוש המשותף, ביחוד אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אסור לבעל הדירה, בעצמו או על ידי מתן רשות, או אפשרות למישהו אחר, להקים רעש בעת שהייתו או מעברו באיזה חלק של הרכוש המשותף.

ההליכים עד כה

21. ביום 3.7.23 התקיים בפני דיון בשתי התביעות. בתום הדיון ובהתאם להסכמות הצדדים

ניתנה החלטתי כדלקמן:

בעקבות הדיון היום ניתנה למעשה הסכמה ביחס לחלק מהסעדים המבוקשים בתביעה העיקרית קרי הצבה של מתקן כביסה נייד וכן השימוש בשער שקיים בשטח המשותף, בהתאם להסכמה ועל מנת לצמצם את רשימת הפלוגתאות שיהיה צריך להכריע בהם אני מורה שעל משפחת אליהו להימנע מלהציב מתקן כביסה כזה או אחר בשטח הצמידות המשותפת (מסומן ח' בתשריט הבית המשותף) וגם לא לפרק זמן של דקות ספורות. בקשת התובעים כי תקבע סנקציה תדון במסגרת פסק דין סופי ככל שלא נצליח לגבש פשרה כוללת בתיק זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כמו כן, מוסכם שהשער מושא התביעה יישאר פתוח ולא יותקן בו מנעול בלא הסכמת התובעים.

22. יש לראות החלטה זו כחלק בלתי נפרד מפסק דין זה.
23. ביום 10.7.23 נערך על ידי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם על מנת להתרשם במו עיני מהפרגולה שבנו אליהו וכיצד בא לידי ביטוי שטח הצמידות המשותפת המסומן ח' בשטח.
24. ניסיונות במעמד הביקור להביא את הצדדים לכדי פשרה בדרך של הסכמה לחלוקת שטחים או הצרחה שלהם על מנת לצמצם את החיכוך לא צלחו. אף על פי כן, בהחלטתי מיום 11.10.23 גיבשתי מתווה פשרה המבוסס על חלוקת זכויות השימוש והחזקה מחדש בכל שטח הקרקע הרלבנטי, אשר סברתי כי ייתר את ברור שתי התביעות ויביא ל"שביתת נשק" בין הצדדים לאורך זמן. לצערי ניסיון זה לא צלח ועל כן הוריתי לצדדים להגיש ראיותיהם בכתב.
25. לתיק הוגשו תצהירי עדות ראשית מאת יניב אסולין ושאול אליהו.
26. בשל תקלה שארעה במשלוח הזימון לידי ב"כ אסולין לא ניתן היה לקיים את דיון ההוכחות שנקבע ליום 4.8.24 והוא נדחה ליום 10.10.24. בהתאם להחלטתי בתום דיון ההוכחות, הוגשו סיכומי הצדדים בכתב.

סיכומי אסולין

27. אליהו בחרו להתעלם מפסק הדין הקודם והגדילו לעשות בכך שנכנסו לעצמם שטח נכבד משטח הצמידות המשותפת כאשר הציבו מעליו פרגולה המחוברת לקירות הבית המשותף, והציבו תחתיה ספה, שולחן ומתקן לייבוש כביסה. רק לאחר הגשת התביעה סילקו את השולחן ומתקן הכביסה אך הותירו ספסל ישיבה. כך גם פעלו בנוגע לחפצים שונים שהציבו במקלט. גם כיום אין הם מסכימים למתן צו קבוע ובעיקר לסנקציה שתקבע מראש בגין כל הפרה.
- הצבת חפצי ריהוט בשטח המשותף אף מפריעה וחוסמת חלקית את הגישה למקלט בשעת חירום.
28. הקמת הפרגולה בלא הסכמת אסולין מהווה הפרה של התקנון המוסכם. נוסף על כך, כפי שהעיד מר אסולין, שטח הפרגולה 4 מ' על 2.70 מ'. הפרגולה מונעת מאסולין לראות מחלונם את הכניסה לבניין. מר אליהו הודיע למר אסולין כי בכוונתו לבנות גגון מעל הכניסה לדירתו אך בפועל הקים פרגולה ענקית.
29. לעניין התביעה שכנגד והשימוש שעושים אסולין בגג המשותף: מדובר בתביעה קנטרנית שהוגשה בחוסר תום לב כשכל מטרתה להלך אימים על אסולין על מנת שיחזרו בהם מהתביעה המוצדקת שהגישו נגד אליהו.
30. מר אסולין לא נשאל דבר בחקירתו הנגדית בקשר לסוגייה זו ועל כן יש לקבל במלואה את גרסת אסולין. דווקא מר אליהו הודה בחקירתו הנגדית כי הגיש תביעתו נוכח תביעת אסולין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ונכון היה למשוך אותה כנגד הסרת תביעת אסולין. על אף טענת אליהו כי ברצונו לממש את הזכויות המוקנות לו בגג המשותף, הרי שלא צירף את הבעלים של דירה 4 כנתבע, על אף שגם הם בצעו הרחבה דומה בחלק הדרומי של הבית המשותף על גבי הגג המשותף.
31. סוגיית השימוש בגג המשותף נדונה והוכרעה במסגרת ההליך הקודם ועל כן חל עליו הכלל של השתק פלוגתא המונע מאליהו להעלות את אותן טענות שהעלו אליהו באמצעות אותו בא כוח בהליך הקודם, כפי שעולה מסעיף 30 לסיכומיו שם.
32. הרחבת דירת אסולין בוצעה בהסכמה ע"י הבעלים הקודם (פרי) וניתנה להם זכות שימוש בלעדי בכל שטח הגג המקורי.
33. אין כל בסיס קנייני לתשלום דמי שימוש ראויים על השימוש שעושים אסולין בגג הצמוד לדירתם. למען זהירות נטען כי כלל לא הוכח גובה דמי השימוש הראויים וטענה זו נזנחה.
34. כפי שנקבע בהליך הקודם, הגג החדש שנוצר עם הרחבת דירת אסולין מהווה גג משותף בו יכולים לעשות אליהו שימוש, כגון הצבת דוד שמש, כפי שעשו בפועל.
35. אשר לטענות אליהו בנוגע למרזבים שהתקינו אסולין – לא נסתרה טענת אסולין כי אלו הוקמו על ידם עפ"י דרישת אליהו ובמיקום ובאופן שביקש. טרם הגשת התביעה שכנגד לא נעשתה כל פנייה מאת אליהו לאסולין בעניין זה. גם חוטי החשמל עליהם מלינים אליהו היו במצבם הנוכחי עת קיבלו אסולין את החזקה בדירתם.

סיכומי אליהו

36. תביעת אסולין קנטרנית וטורדנית. שני הצדדים הניחו מיטלטלין בשטח הצמידות המשותפת, כאשר אסולין הציבו אופניים ואליהו מתקן כביסה וריהוט גן. בחקירתו אישר אסולין כי הספסל עליו הלן הוצב כבר בשטח המוצמד לדירת אליהו והאופניים שצולמו הם של ילדיו.
37. טענות אסולין לעניין הצבת חפצים שונים במקלט לא הוכחו למעט לעניין הצבת שולחן קטן שילידי אסולין עצמם עשו בו שימוש.
38. לעניין הקמת הפרגולה נטען כי מר אסולין אישר בחקירתו כי ניתנה הסכמתו מראש לבניית הגגון שאליהו הקימו, לרבות קירוי הסנטף.

התביעה שכנגד

39. עיון בסעיפים 61-63 לפסק הדין בהליך הקודם מלמד כי אין בו הכרעה אופרטיבית לעניין השימוש בגג. לעומת זאת, התקבלה טענת אליהו כי גג הבית המשותף המקורי נרשם כרכוש משותף של כל בעלי הדירות ונאסר כל שימוש בו לפי סעיף 22(ג) לתקנון המוסכם.
40. ההסכמה שניתנה בדבר הרחבת דירת אסולין בשטח של כ 40 מ"ר על גבי הגג המשותף, אינה הסכמה להענקת שימוש בלעדי על יתר הגג המשותף. לא התקבלה כל החלטה באסיפה הכללית להוצאת אותו חלק מהגג המשותף מגדר הרכוש המשותף והצמדתו, או מתן שימוש בלעדי בו לידי בעלי דירה 2.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. אסולין התקינו מרזב שחור על הקיר החיצוני של הבית המשותף כאשר שפיכת המים ממנו הינה ישירות לשטח הקרקע הצמוד לדירת אליהו, זאת בניגוד לתקנון. כמו כן מי גשם נשפכים מהגג המשותף, מהמרפסת הסגורה ומהגגון שמעל מבואת הכניסה ישירות לחצר אליהו ולמבואת הכניסה לדירתם.

דיון והכרעה

תביעת אסולין בתיק 12/45/202

הצבת מתקנים בשטח המשותף והשימוש בשער שהוקם בשביל המשותף

42. כאמור, כבר בתום הדיון שהתקיים ביום 3.7.23 ניתן, על יסוד הסכמת הצדדים, צו האוסר על אליהו להציב מתקן כביסה בשטח המשותף אף לא למספר דקות. כמו כן הוסכם כי השער שהתקינו אליהו בכניסה לשביל, תהרשום במסמכי הבית המשותף כחלק משטח הצמידות המשותפת, לא יינעל.

43. אין מחלוקת כי טרם הגשת התביעה הציבו אליהו, נוסף למתקן הכביסה, גם ספסל ושולחן באופן קבוע בסמוך לכניסה לדירתם ומתחת לפרגולה שהקימו, כאשר מיקום חפצים אלו הנו בשטח שלא הוצמד לדירתם אלא מהווה שטח משותף של שתי הדירות הרלבנטיות ובו למשפחת אסולין זכויות קנייניות שוות.

44. סעיף 22(א) לתקנון המוסכם מורה כך: "אסור להעמיד, לקבוע, להחזיק או להתקין כל דבר שהוא (לרבות עגלות ילדים, אופניים, כלי רכב, ארגזים, עציצים, רהיטים, חומרים וכל דבר אחר שהוא) בכל חלק של הרכוש המשותף אלא באישור מראש ובכתב מאת אסיפת בעלי הדירות או הנציגות."

45. אף אם נתעלם מסעיף זה, בטענה כי אינו שטח שהוגדר כצמידות משותפת, אזי חל העיקרון הכללי שנקבע בעשרות פסקי דין, בהם פסקי הדין בעא 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לז(4) 737 וע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פד"י כ"ח 1 עמ' 645, כי לא בכל מקרה של שימוש ברכוש המשותף יש צורך בקבלת הסכמה מוקדמת של האסיפה הכללית, ובמקרה דנן – הסכמה של כל בעלי הדירות אשר השטח המדובר נרשם כצמידות משותפת ביחס לדירות אלו.

46. מקרים בהם לא נדרשת הסכמה הם אותם מקרים שבהם מתקיימים התנאים המצטברים לפיהם השימוש רגיל וסביר, אינו מונע שימוש כזה משותף אחר והשימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן, המקום וכוונת בעלי הדירות.

47. מקובלת עלי טענת אסולין כי הצבה חפצים שונים ובעיקר יצירת מעין "פינת ישיבה" במיקום שבו אליהו בחרו להציבם, דהיינו, ממש בסמוך לכניסה לדירתם, יוצרת רושם אצל כל אדם הנקלע למקום כי כל השטח האמור מהווה חלק בלתי נפרד מדירתם של אליהו וכי יש להם זכות שימוש וחזקה ייחודית בשטח זה, כל זאת על אף שאין חולק כי כל השטח המדובר הוא רכוש משותף של שתי הדירות הרלבנטיות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

48. עצם הגשת התביעה דנן והסעד המבוקש בה משמעותה כי לא ניתנה הסכמת אסולין להנחת חפצים ומיטלטלין ע"י אליהו באופן בו נעשה הדבר, זאת גם אם בשלב מסוים אסולין הציבו אופני ילדים באותו אזור ברכוש המשותף. אין דין הצבת אופני ילדים באזור המהווה רכוש משותף, או צמידות משותפת, כדין הצבת מתקן כביסה ולצדו פינת ישיבה בה עושים שימוש רק בעלי דירה מסוימת.

49. לא למותר לציין כי במסגרת פסה"ד בהליך הקודם קבעה כב' המפקח פריאנטה, בהתייחס לחפצים המוצבים בשטח הצמידות המשותפת, כך: **"מאחר ורוב השטח התחום בגדר (הן ההיקפית והן המפרידה) צמוד משפטית לדירת אליהו נראה כל השטח, לרבות חלק מהצמדה משותפת ח' הנכלל בו, כמצוי בשליטתו הבלעדית של אליהו וכך מיוחס חלק זה ל"שימוש הבלעדי". השארת ציוד מטלטלין (ספות ישיבה, וכדי צמחיה) יוצר רושם בפני מבקר במקום כי מדובר בחצר השייכת להם. תיחום האזור לרבות במיקום של הגדר הלבנה מעצים את הנראות הזו".** קביעות אלו בפסק הדין הקודם והסעד שניתן על בסיסן מהוות מעשה בית דין ויוצרות השתק פלוגתא, בוודאי ביחס לאליהו שהיו צד להליך ולמען הזהירות בלבד הנני שב ומאמץ.

50. לפיכך, יש לאסור על אליהו להציב בשטח הצמידות המשותפת המסומן ח' מיטלטלין שאינם מסוג זה ששימוש בהם מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף, לרבות פרטי ריהוט ומתקן לייבוש כביסה, אלא אם ניתנה הסכמה מראש של אסולין.

פינוי המקלט

51. בתצהיר יניב אסולין נטען כי אליהו הציבו במקלט המשותף לשני הצדדים **"כסאות, ציוד ישן, טלביזיה ועוד..."**. בתצהיר שאול אליהו נטען כי המקלט פונה מכל חפץ למעט שולחן קטן וארבעה כסאות וצורפה תמונה עדכנית. הדברים לא נסתרו בחקירתו. אשר על כן, למען הסדר הטוב ובזיקה להנחיית שניתנו ע"י כב' המפקחת פריאנטה בפסק דינה, **אני מורה כי ניתן להציב במקלט המשותף לצדדים עד 6 כסאות וכן שולחן קטן. כל חפץ ומיטלטלין אחרים (לא כולל מזון ושתייה לשעת חירום) ניתן יהיה להכניס למקלט רק בהסכמה הדדית של הצדדים.**

הפרגולה שהקימו אליהו

52. אפתח ואקדים אחרית דבר לאמור: מצאתי לקבל את עיקר תביעת אסולין למתן סעד המורה לאליהו להסיר את הפרגולה שהקימו מעל הכניסה לדירתם.

53. אליהו משליכים כל יהבם על הטענה כי ניתנה הסכמת אסולין מראש להתקנה של הפרגולה.

54. מצאתי לנכון לציין כי בכל כתבי טענותיהם הקפידו אליהו להשתמש במונח "גגון" ולא במונח השגור בפי כל "פרגולה" או המונח התקני "סוכך". אני סבור כי לא בכדי נקטו במונח גגון אשר, לטעמי, בעיני האדם הסביר מדובר בתוספת קטנה המוקמת בד"כ מעל לכניסה לדירה זו או אחרת, בעוד שבעת השימוש במונח "פרגולה" הכוונה למתקן הרבה יותר מסיבי וגדול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מידות, כפי שאכן מהווה הפרגולה שהקימו אליהו. טובה תמונה מאלף מילים קובע הפתגם
הידוע:





מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



ומבט מדירת אסולין:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



55. נוכח תצהירו של ניב אסולין ותשובותיו בחקירה הנגדית- (עמ' 2, ש' 32-42 לפרוטוקול מיום 10.10.24), אני סבור כי אמנם הסכים כי אליהו יקימו "גגון" כלשונו של אליהו וזאת על מנע למנוע מטחי גשם כבר בפתח הכניסה לדירת אליהו. עם זאת שוכנעתי כי לא ניתנה הסכמתו להצבת "גגון" או פרגולה בגודל שנבנה בפועל. לא למותר לציין כי הפרגולה הקיימת, נשענת בצד האחד על גגון המצוי מעל פתח הכניסה למקלט ומהווה רכוש משותף.
56. אשר על כן אני סבור כי מלכתחילה היה על אליהו להתקין גגון בממדים צנועים בהרבה אשר מטבעו נועד אך למנוע ירידת מי גשם בפתח דירתם ולא מעבר.
57. ברי כי נוח יותר לצאת ולהיכנס לדירת אליהו תחת הפרגולה שהציבו, הן בימים בהם השמש קופחת ובעיקר כאשר יורד גשם אך אין בכך כדי לאפשר פגיעה בזכויותיהם הקנייניות של אסולין. בכל הנוגע לסכנת החלקה על גבי הריצוף בסמוך לכניסה לדירת אליהו ולמקלט, אציין כי בעת ביקורי הבחנתי כי הריצוף של שטח זה שונה מהריצוף בו מרוצף הצד הדרומי של השביל המשותף (וראו תמונה שצורפה לעיל). דומה כי זהו הריצוף המקורי אשר מיועד לשטח שנועד להיות חשוף למי גשם ואינו מחליק כמו ריצוף מקרמיקה. אליהו רשאים להשיב את הריצוף המקורי, או למצוא פתרון מקצועי ליישום על גבי הריצוף הקיים לשם מניעת החלקה.
58. על כן אין מנוס מהסרת הפרגולה שהציבו אליהו, אך ניתן יהיה להקים במקומה גגון בממדים צנועים ובהתאם להסכמה אליה התכוון אסולין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התביעה בתיק 12/62/2023

השימוש הייחודי של אסולין בחלק מגג הבית המשותף

59. המחלוקת העיקרית בה עוסקת התביעה שכנגד עניינה בשימוש הבלעדי והחזקה הייחודית הנוהגים ע"י אסולין באותו שטח מהגג המשותף המקורי, אשר מקיף כיום את שטח ההרחבה שבוצע בתת-חלקה 2 ע"י משפחת פרי, המהווה כיום את המפלס השני של דירת אסולין (להלן: **השטח השיורי**).

60. מבחינה קניינית לא יכולה להיות מחלוקת כי השטח השיורי של הגג המקורי היה ונותר רכוש משותף של כל בעלי הדירות עפ"י מסמכי רישום הבית המשותף. השאלה האמיתית שבמחלוקת היא האם ניתנה לאסולין הסכמה מיתר בעלי הדירות לעשות שימוש ייחודי בשטח השיורי שנותר לאחר בצוע ההרחבה? אין חולק כי לא התקיימה אסיפה כללית בנושא, או ניתנה הסכמה בכתב מטעם מי מבעלי הדירות עת שניתנה ההסכמה להרחבת הדירה, או לאחריה.

61. במסגרת פסק הדין הקודם נדונה ע"י כב' המפקחת פריאנטה גם סוגית הגג המשותף, בו בוצעה הרחבה ע"י משפחת פרי, שהיו הבעלים הקודמים של דירת אסולין:

"צודק ב"כ אליהו בהצגת המצב המשפטי הנכון לגבי גג הבית המשותף. גג זה היה רכוש משותף במועד רישומו של הבית המשותף בבית משותף בן שתי קומות ולא הוצא מן הרכוש המשותף.

בתקנון המקורי נקבעה בסעיף 5 הוראה לפיה בעלי הדירות להם הוצמדו חדרי המדרגות (בעלי הדירות בקומה השניה) מחויבים לאפשר גישה לגג ומאידך נאסר השימוש בגג לפי סעיף 22 (ג).

לימים התאפשרה לפרי הרחבת הדירה בשנת 1999 על פי עדותו ואף העיד כי קיבל את הסכמת שכניו לכך. הרחבת הדירה על פי תיקון 18 לחוק המקרקעין לכאורה מתייחסת לשטח הדירה ולא לשטח הגג כולו המוחזק על ידם.

אליהו קנו את הדירה שנים רבות לאחר ההרחבה. זה היה מצב הבית בעת הרכישה. כך גם קיימת בנייה של קומה נוספת בדירה 4 כפי שנוכחתי בביקור במקום. מאידך הגג שמעל דירת פרי בוודאי מהווה רכוש משותף ואין מניעה שאליו יוכלו לעשות בו שימוש לצרכי הנחת מתקנים (מזגנים/דוד שמש/אנטנה). " (ראו סעיפים 64-61 לפסה"ד).

62. לא מצאתי בפסק הדין הוראה אופרטיבית או הצהרתית האם יש להתיר למשפחת פרי להמשיך לעשות שימוש ייחודי כפי שנהגה כך שעולה ספק אם אכן נוצר השתק עילה בסוגיה זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המסגרת הנורמטיבית

63. אני סבור כי להלכה משפחת אסולין טוענת כי ניתן לה רישיון מכללא, בהעדר התנגדות מטעם בעלי הדירות, לרבות אליהו לעשות שימוש ייחודי בשטח הגג השירי.
64. יש ורישיון במקרקעין לא מוענק בהסכמה מפורשת או בחוזה, אלא בשתיקה של בעל המקרקעין וזו נקראת, רשות מכללא:

"בגדר המושג רשות מכללא נכללים כל אותם מצבים שבהם ההחזקה או השימוש של פלוני בנכס אינם מעוגנים בהסכמה מפורשת שנתן בעל המקרקעין, אלא בהסכמה הנלמדת ממחדלו של בעל המקרקעין לפעול לסילוקו של פלוני מן הנכס, אף שעומדים לרשותו כל האמצעים לכך. הסכמתו שבשתיקה של בעל המקרקעין לפעולתו של פלוני בנכס היא שמונחת בבסיסה של הרשות מכללא. ההסכמה נלמדת ממשך הזמן שחלף ומהתנהגותו הפסיבית של בעל המקרקעין בנסיבות המקרה המעידה שהשלים עם נוכחותו של פלוני בנכס או עם השימוש שהוא עושה בנכס. ההסכמה הנלמדת משתיקתו של בעל המקרקעין מטהרת את ההחזקה או השימוש מיסוד אי-החוקיות שדבק בו, והופכת את מעשה העוולה למעשה ברשות.

רשות הנלמדת בדיעבד אינה מעניקה לבעליה זכות במקרקעין, אלא טענת הגנה בלבד מפני תביעה בגין השגת גבול. עקרונית, רשות שנלמדה מכללא אינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיומה בכל עת על-ידי גילוי דעתו כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד להמשיכה. זו היא רשות חינוך המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני. אולם, ככל שהיא נמשכת בלא תגובה מצידו של בעל המקרקעין היא יוצרת ציפיה אצל פלוני להמשך קיומה גם בעתיד, אשר בנסיבותיו של המקרה יהיה על בית-המשפט להביאה בחשבון, לענין קציבת המועד לפינוי".

(פרופ' נ' זלצמן, "רישיון במקרקעין", הפרקליט מ"ב, 24, בעמ' 56 – 57. ראה גם ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא (3) 210; ע"א 50/77 אליהו מזרחי נ' אלברט אפללו פד"י לא (3) 433 וע"א 463/79 חנא פרח ג' בארן נ' סימון ג' בארן [פורסם בנבו] (27.10.82).

65. על מנת להוכיח רישיון מכללא, יש להוכיח כי בעל הקרקע ידע אודות השימוש והחזקה במשך תקופה ארוכה:

"כאשר בעל נכס מודע לכך שמישהו מחזיק בנכס ומשתמש בו שלא כדין, והוא אינו מביע התנגדות לכך, עלול הבעל להיות מושתק מלדרוש השבה מיידית של הנכס, או מלתבוע פיצוי בשל ההחזקה והשימוש בו, אם המחזיק שינה את מצבו בהסתמך על שתיקתו של הבעל. רואים במחזיק כמי שהיה ברשות של הבעל, למשך התקופה שעד להבעת ההתנגדות על ידי הבעל".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פרופ' י' ויסמן בספרו "דיני קניין, החזקה ושימוש", המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, תשס"ו-2005, בעמ' 482.

66. ככלל, מקום שהשימוש והחזקה נעשים ללא תמורה כלשהי לבעל המקרקעין והרישיון הינו רישיון מכללא הנובע משתיקת הבעלים ולא מהסכמה מפורשת, הרי שמדובר ברשות גרידא, אותה זכאי בעל המקרקעין לבטל בכל עת שיחפוץ:

"ההבחנה בין רשות חוזית לבין רשות גרידא מבליטה איפוא את חוסר הוודאות המשפטית שבו מצוי בריהרשות במקרה של רשות גרידא לגבי המשך החזקה או השימוש בנכס. כאשר יחסי הרשות מעוגנים בחוזה, תוכנה של הרשות, משך קיומה ותנאי סיומה, ילמדו מן ההסכם שבין הצדדים... לעומת זאת, ברישות מכוחה של רשות גרידא צפוי בכל רגע לדרישת סילוק יד של בעל המקרקעין, אפילו נמשכת פעולתו בנכס על פני תקופת זמן ארוכה. לא די בציפיה שנוצרה אצל מקבל הרשות להבטיח את המשך קיומה של הרשות גם בעתיד.

(פרופ' נ. זלצמן, שם, עמ' 29 וראה גם [ע"א 1298/01](#) חלא אליהו נ' נצר זהר בניין והשקעות בע"מ [פורסם בבנב] (8.6.03) וכן עניין מזרחי ועניין טבוליצקי שצוטטו לעיל.

67. אין חולק כי הן משפח פרי והן משפחת אסולין שנכנסה בנעליה, תפסו חזקה ייחודית בשטח השיורי של הגג לאחר הרחבתו, תוצאה זו היא במידה רבה טבעית נוכח היות השטח השיורי קטן בשטחו וצמוד לשטח ההרחבה של דירת פרי/אסולין אשר נבנה בהיתר ובהסכמה ונוכח העדר גישה לשטח זה אלא דרך דירתם של אסולין. על בסיס העובדות שאינן במחלוקת והדברים שנקבעו בעניין זה בפסק הדין הקודם, אני קובע כי ניתנה לפרי, ולאחר מכן לאסולין, רשות מכללא כבר בשנת 1999 או סמוך לאחר מכן לשימוש ייחודי כפי שנעשה בפועל. עוד אני קובע כי עד להגשת התביעה שכנגד איש מבעלי הדירות, לרבות אליהו, לא הודיעו לאסולין כי הם מבטלים את הרישיון מכללא שניתן להם.

68. על מנת לקבוע כי המקרה דנן נכנס לגדר אחד המקרים החריגים המצדיקים קביעה כי מדובר ברשות בלתי הדירה, יש להוכיח כוונת בעל המקרקעין להעניק רשות שכזו (ראו למשל: פסק דינם של כב' השופטים דורנר וריבלין בע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4) 27 וכן ע"א 2836/90 בצר נ' צילביץ, פ"ד מו(5) 184), או לקבוע כי נסיבות העניין, תחושת הצדק ותום הלב, מחייבים להכיר ברישיון כבלתי הדיר:

"המונח 'רישיון במקרקעין' מתייחס להענקת זכות להחזקה ושימוש במקרקעין בתמורה או ללא תמורה, במפורש או מכללא. הרישיון אינו חלק מהזכויות המנויות בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, אולם פסיקתו של בית משפט זה הכירה בו כמוסד המבוסס על שיקולים של צדק ומתאים למקרים מסוימים שבהם לא רכש המחזיק זכות קניינית במקרקעין לכל דבר ועניין. ככלל, רישיון במקרקעין הוא הדיר וניתן לביטול, אך ישנם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקרים שבהם הצדק דורש למנוע מנותן הרישיון לבטלו. במקרים שבהם בעל הזכויות במקרקעין הציג בפני אדם מצג בנוגע לשימוש במקרקעין – אף ללא הסכם מפורש – יש מצבים שבהם ניתן להכיר בקיומו של רישיון 'מכוח השתק' לשם עשיית צדק בין הצדדים. לצורך כך, נבחנו בפסיקה, בין השאר, כוונת הצדדים, הציפייה שיצר בעל המקרקעין אצל בעל הרישיון, מידת הסתמכותו של האחרון על הרישיון והנזק שנגרם לו עקב כך, משך השימוש במקרקעין, ועוד. כמו כן, נקבע כי לבתי המשפט נתון שיקול דעת רחב אף בקביעת הסעדים מכוחו של הרישיון – החל ממתן פיצוי כספי בגין ביטול הרישיון וכלה בקביעה כי הרשות בלתי הדירה ואינה ניתנת לביטול – והכל על-פי נסיבות המקרה הקונקרטי".

69. בפסק הדין בעניין רע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון, נה(1) 199 (1999), נדרש בית המשפט העליון לשאלה, מהם השיקולים יש לשקול, בטרם קבלת סעד המורה לצד לסלק את ידו משטח מקרקעין, תוך הריסת הבנוי הקיים. במסגרת פסק הדין נקבע שיש לשקול ארבעה שיקולים, והם: השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי – משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי-הדין. "עוד הודגש כי "לעניין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמה, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על-ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול דעתו של בית-המשפט, עד בלי השאיר לו שריד." (שם. בעמודים 241-242)

70. בנסיבותיו הייחודיות של הבית המשותף, נוכח התשתית העובדתית והראייתית שהונחה לפני, מצאתי לנכון לקבוע, על בסיס עקרון תום הלב ותחושת הצדק, כי הרישיון מכללא שניתן לפרי ולאחר מכן לאסולין הנו בלתי הדיר. להלן נימוקי.

71. ראשית, ברי כי בעלי תת-חלקה 4 בבית המשותף, אשר בצעו אף הם הרחבה דומה לדירתם בגג המשותף תפסו אף הם חזקה ייחודית בשטח הגג המקורי שנותר. על כן חזקה כי לדידם ניתנה רשות בלתי הדירה הן להם והן למשפחת פרי/אסולין. עמדתם של בעלי דירה 3 לא הובאה בפני אך שתיקתם המתמשכת ורבת השנים נוכח השימוש הייחודי שעושים הן בעלי תת-חלקה 4 והן בעלי תת-חלקה 2 אומרת דרשני.

72. שנית, אותו שטח שיורי של הגג המקורי עבר שדרוג ושיפוץ מחדש ע"י משפחת פרי עת בוצעה ההרחבה במימונה המלא ובלא שיתר בעלי הדירות נדרשו לשאת בחלקם בהוצאות השיפוץ.

73. שלישית, הלכה למעשה, גם אם יבוטל הרישיון שניתן לאסולין לעשות שימוש ייחודי בשטח השיורי שנותר בגג, אין הדבר מאפשר לאליהו להנות מאותו שטח. אין עסקינן, למשל, בשטח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בקומת הקרקע עליו הקים בעל דירה מחסן לשימושו הבלעדי, או ניכס לעצמו חלק מהחניה המשותפת כחניה פרטית, ובכך מונע מיתר בעלי הדירות שימוש סביר ומקובל באותו שטח. שטח הגג השיורי הוא קטן וצר והשימושים האפשריים בו מוגבלים מאד ובעיקר הוא מחייב מעבר בתוך דירתם של אסולין על מנת להגיע אליו. לעומת זאת, השימוש הייחודי שעושים אסולין בשטח השיורי אינו מונע מאליהו לעשות שימוש סביר בגג החדש שנוצר על גבי ההרחבה, דהיינו, הצבת דוד שמש וקולטים ואף הצבת מדחס מזג, או אנטנה. קשה להעלות על הדעת שימושים אחרים וסבירים בגג משותף ואין שום סיבה כי מתקנים אלו יונחו דווקא בשטח הגג שבשימוש אסולין. מכאן שה"הנאה" שתצמח לאליהו מביטול הרישיון שניתן היא שולית ביותר.

74. רביעית ועיקר, כפי שטען ב"כ אסולין בסיכומיו, הוכח בחקירתו הנגדית של שאול אליהו כי הסיבה האמיתית להגשת התביעה שכנגד, אשר במרכזה השימוש של אסולין בגג המשותף הינה מטעמים טקטיים-משפטיים. וכך מצאו ביטוי הדברים בפרוטוקול החקירה (עמ' 8 ש' 46-עמ' 9 ש' 10):

ת: מי הגיש את התביעה? אתם או אני? אתם. אני בא לחיות בשקט שם. אני זקן, בן 64, עם 4 נכדות. אני בא לחיות את חיי בשקט. אני לא הגשתי תביעה. אנחנו לא אנשים שבאים לריב עם אנשים. אם יש משהו הכרחי פותרים את הבעיה. התביעה שכנגד באה להגן על האינטרסים שלי כי הוא בא לפגוע בהם.
ש: כלומר, זה לא באמת מפריע לך שהוא לקח את הגג. אם נמשוך את התביעה שלנו תמשוך את שלך?
ת: כן.
ש: מצוין, אבל אנחנו לא מתכוונים לעשות את זה.
ש: אתה אומר שזה מפריע לך שהוא לקח את הזכויות על הגג. זה לא הפריע לך כשקניתי את הבית?
ת: כשקניתי את הבית זה היה קיים אבל לא הפריע עד שהוא הגיש נגדי תביעה, לא הוא, הדייר הקודם.
ש: ומאז זה מפריע?
ת: כן

בהקשר זה יש להזכיר כי מיום שאסולין תפסו חזקה בדירתם ועד להגשת התביעה שכנגד לא מצאו לנכון אליהו להודיע להם כי השימוש הייחודי שהם עושים בשטח הגג השיורי אינו מקובל עליהם וכל הסכמה, ככל שניתנה בעבר, יש לראותה כמבוטלת. כמו כן, על אף טענת אליהו כי כל רצונם להגן על זכויותיהם הקנייניות, לא פנו מעולם לבעלי תת-חלקה 4 אשר הרחיבו דירתם על גבי אותו גג משותף כפי שעשו אסולין. אף במסגרת התביעה שהגישו בחרו אליהו שלא לצרף את בעלי תת-חלקה 4 ולבקש נגדם את אותו סעד שביקשו כנגד אסולין.

75. אשר על כן אני קובע כי לאסולין הוקנה רישיון ישיבה בלתי הדיר לשימוש וחזקה ייחודיים בשטח הגג השיורי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

76. לסיום פרק זה ולמעלה מן הדרוש, אציין כי אליהו זנחו בטיעוניהם את הסעד הכספי שביקשו כנגד אסולין, בדבר תשלום דמי שימוש ראויים, כאשר ממילא לא הביאו כל ראיה ואף לא טרחו לכמת סעד זה.

הטיפול במרזבים היורדים מדירת אסולין

77. גם סוגייה זו נדונה כבר במסגרת פסה"ד הקודם, כפי שצינו אליהו, וכך נפסק בעניינה:
"אין מחלוקת כי יש למצוא פתרון לבעיית ניקוז המים מהגג. חלקם של המרזבים הם מקוריים שהיו בבנייה המקורית וחלקם הוספו בעקבות הקמת הקומה הנוספת. גם אליהו קנו את הבית בידעה שיש מרזבים. אין בכך משום שלילת הדרישה מפרי למנוע שפיכת מי המרזבים באופן ישר על החצר ועל פרי לדאוג להסטת המרזבים לתוך צינורות ניקוז והסדרת פינוי המים מהגג בצורה שלא תהיה בשפיכה ישירה לחצר." (סעיף 58 לפסה"ד)
78. בזמן אמת לא פעלו אליהו כנגד פרי על מנת שיבצעו את הוראות כב' המפקחת ורק בחלוף כחמש שנים, בתגובה לתביעת אסולין נגדם, נזכרו כי אותם מרזבים "מכוערים" וכן גורמים לשפיכת מי גשם בלתי מבוקרת בשטחם. בעת ביקורי במקום נכחתי לראות כי אותו "מרזב מכוער" בצע שחור, שעליו יצא קצפם של אליהו אמנם יורד מהגג שלא בזווית ישירה אלא בצורת "זיגזג" (ראו תמונות שצורפו לתביעה שכנגד) אך זאת על מנת שמוצא המרזב יהיה בקצה הגינה שבבעלות אליהו מקום בו שפיכת המים נעשית על גבי האדמה ולא על גבי משטח הבטון המצוי כיום על הקרקע ובצמידות לקיר הצפוני.
79. יתרה מזו, לא נסתרו דברי יניב אסולין בתצהירו (סעיף 25) כי המרזב השחור הותקן על ידו כפי שהותקן בהסכמת אליהו ולבקשתו. על כן לא מצאתי כל הצדקה להורות לאסולין להסיר את המרזב השחור.
80. יחד עם זאת, כפי שעולה מנספח 3א (עמ' 27) לתצהיר אליהו, קיים צינור היוצא ממרפסת אסולין וממנו נשפכים מים מגובה רב ישירות על המרקיזה של אליהו המצויה מתחת. יש להחליף צינור זה במרזב תקני היורד לכל אורך הקיר עד לקרקע.
81. הדברים יפים באותה מידה גם ביחס למרזב אליו מתייחס נספח ג.3 היורד מהגג המשותף אך מסתיים בגובה רב מעל הקרקע.
82. יוער כי שאול אליהו לא נחקר על נספחים אלו שצורפו לתצהירו.

סוף דבר:

83. נאסר על שני הצדדים להציב במקלט המשותף להם חפצים ומיטלטלין שאינם שולחן קטן ועד 6 כסאות ישיבה, וכן שתייה ומזון לשעת חירום, אלא אם כן ניתנה הסכמה להצבת חפצים אחרים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

84. ניתן בזה צו קבוע האוסר על אליהו להציב ריהוט, מתקן לייבוש כביסה וכן מיטלטלין מכל סוג אחר, שאין דרכם של הבריות להציב ברכוש המשותף. הצדדים יכולים להסכים מה כן יוכלו להציב באזור זה.
85. ניתן בזה צו המורה לאליהו להסיר את הפרגולה שהתקינו מעל הכניסה לדירתם ולהשיב את המצב לקדמותו, על חשבונם ותוך 30 יום. עם זאת, אני מורה כי אליהו יהיו רשאים להתקין גגון מעל הכניסה לדירתם בכפוף לכך שיהיה מעוגן רק בקיר החזית המערבית, רוחבו לא יעלה על 2 מטר, או כרוחב בגגון עליו מוצב מדחס מזגן (הארוך מביניהם), ועומקו (מהקיר החוצה) לא יעלה על 70 ס"מ.
86. מוצהר בזה כי לאסולין זכות שימוש ייחודית בשטח השיורי של הגג המשותף המקורי הגובל בהרחבה של דירתם. עם זאת, אין הם רשאים להקים בשטח זה, או לחבר אליו כל מבנה או מתקן של קבע. כמו כן אסולין יתירו לאליהו, או לבעל מקצוע מטעמם, גישה דרך דירתם לצורך עליה על הגג המשותף שמעל שטח ההרחבה לצורך התקנה/תחזוקה במתקנים שנהוג לשים על גג משותף כגון מערכת סולארית, ומדחס מזגן.
87. התקנת מרזבים חדשים על ידי אסולין: ניתן בזה צו המורה לאסולין להתקין מרזב תקני למוצא שפיכת המים מהגג הנופלים ישירות על המרקזה ששל אליהו. כמו כן יש לחבר את המרזב הנוסף היורד מהגג אל המרזב השחור הקיים על מנת למנוע שפיכה של מים ישירות מגובה רב. לחלופין, יותקן מרזב אחד המנקז הן את הגג המשותף והן את המרפסת הסגורה של משפחת אסולין באותו תוואי בו הונח המרזב השחור הנוכחי. התקנת המרזבים תעשה ע"י חיבור של מרזב תקני שיוצמד לקיר הרלבנטי ויורד עד לקרקע ובאופן שמוצא המים יהיה על גבי אדמה ולא על גבי שטח בנוי או מרוצף. צו זה יבוצע תוך 45 יום.

הוצאות המשפט

88. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות ריאליות ובכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך ([ע"א 7627/20 אייזרלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, בפסקה 6 (נבו) 24.02.2022]; ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו) 28.2.2018]; רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו) 28.12.2020]).
89. **תקנה 151** לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, קובעת את תכלית חיוב בעל דין בהוצאות ההליך. **תקנה 152** לתקנות קובעת שברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות. **תקנה 153** לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/62/2023, 12/45/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין. ואילו **תקנה 155** לתקנות קובעת כיצד יחושב סכום ההוצאות.

90. תביעת אליהו התקבלה למעשה במלואה. בהקשר זה אציין כי סילוק מתקן הכביסה מהשטח המשותף בוצע בהסכמתם רק לאחר הדיון הראשון. לעומת זאת, עילת התביעה המרכזית בתביעת אליהו נדחתה והתרשמותי היא כי אמנם תביעה זו באה לעולם כצד טקטי במישור המשפטי, על מנת לשוות משקל נגד לתביעת אליהו.

91. בתיק זה התקיים קדם משפט, ביקור במקום במעמד הצדדים, הוגשו תצהירי עדות ראשית עליהם נחקרו המצהירים בפני והוגשו סיכומים בכתב.

92. לאור האמור, לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, ולאחר ששקלתי את מלוא טענות הצדדים ואת התנהלותם בהליך ואת השלב שבו הסתיימה התביעה אני מורה כי על שאול וששונה אליהו, ביחד ולחוד, לשלם ליניב ושירן אסולין הוצאות משפט בסך כולל של 12,000 ₪. תשלום ההוצאות יבוצע תוך 45 יום.

ניתן ביום, 30 יולי 2025, ה' אב תשפ"ה, 22 פברואר 2026 בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין